

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

สำนักงานอัยการ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 553/2536

โจทก์

นาง พิระ โกศลนัฐ กับพวก

จำเลย

ป.อ. มาตรา 248

ป.วิ.อ. มาตรา 195, มาตรา 213, มาตรา 218 วรรคหนึ่ง

การที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษาว่าจำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 240, 244 และ 246 แล้วให้เรียงกระทงลงโทษจำเลยทั้งสองเป็น 3 กระทง เป็นการขัดต่อประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 248 ที่บัญญัติว่า "ถ้าผู้กระทำความผิดตามมาตรา 240 มาตรา 241 หรือมาตรา 247 ได้กระทำความผิดตามมาตราอื่นที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้อันเกี่ยวกับสิ่งที่ตนปลอมหรือแปลงนั้นด้วย ให้ลงโทษผู้นั้นตามมาตรา 240 มาตรา 241 หรือมาตรา 247 แต่กระทงเดียว กรณีจึงต้องถือว่าศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยทั้งสองตามมาตรา 240 เพียงกระทงเดียว ดังนี้คดีในส่วนของจำเลยที่ 1 แม้ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นที่ให้ลงโทษจำคุกจำเลยที่ 1 ในข้อหาความผิดตามมาตรา 244 มีกำหนด 4 ปี จึงไม่ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคหนึ่ง และเนื่องจากปัญหานี้เป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกาย่อมมีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้ แม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดฎีกาขึ้นมา ทั้งกรณีเป็นเหตุในลักษณะคดี ศาลฎีกาจึงมีอำนาจพิพากษาไปถึงจำเลยที่ 2 ที่มีได้ฎีกาด้วย

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองร่วมกันทำเครื่องมือสำหรับปลอมเหรียญกษาปณ์ชนิดราคา 5 บาท อันเป็นเงินตราซึ่งรัฐบาลไทยออกใช้กับร่วมกันทำปลอมเหรียญกษาปณ์ชนิดราคา 5 บาท โดยทำเหรียญกษาปณ์ดังกล่าวให้มีรูปร่าง ลักษณะสี และขนาดเหมือนเหรียญกษาปณ์ชนิดราคา 5 บาท ของจริงซึ่งรัฐบาลไทยออกใช้และร่วมกันมีไว้เพื่อนำออกใช้ซึ่งเหรียญกษาปณ์ชนิดราคา 5 บาท ซึ่งจำเลยทั้งสองร่วมกันทำปลอมขึ้นดังกล่าวและได้มาโดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นของปลอม เจ้าพนักงานจับกุมจำเลยทั้งสองได้พร้อมด้วยเหรียญกษาปณ์ชนิดราคา 5 บาทปลอมและต่อมาจำเลยทั้งสองนำเจ้าพนักงานไปยึดเหรียญกษาปณ์ชนิดราคา 5 บาท ปลอมและเครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเลยทั้งสองทำขึ้นสำหรับปลอมเงินตราดังกล่าวเป็นของกลางอีก ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 240, 244, 246, 32, 33, 83, 91 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4 ตรีของกลางทั้งหมด

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 240 วางโทษจำคุกคนละ 14 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 244 วางโทษจำคุกคนละ 6 ปี และตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 246 วางโทษจำคุกคนละ 10 ปี เรียงกระทงลงโทษจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 เป็นจำคุกคนละ 30 ปี คำรับสารภาพของจำเลยทั้งสองในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณานับเป็นเหตุบรรเทาโทษ เห็นสมควรปรานีลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุกจำเลยทั้งสองมีกำหนดคนละ 20 ปี ตรีของกลาง

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า ก่อนที่จะวินิจฉัยฎีกาของจำเลยที่ 1 เห็นสมควรยกเรื่องการกำหนดโทษจำเลยทั้งสองขึ้นวินิจฉัยก่อน คดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 240, 244 และ 246 ซึ่งประมวลกฎหมายอาญามาตรา 248 บัญญัติว่า "ถ้าผู้กระทำความผิดตามมาตรา 240 มาตรา 241 หรือมาตรา 247 ได้กระทำความผิดตามมาตราอื่นที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ อันเกี่ยวกับสิ่งที่ตนปลอมหรือแปลงนั้นด้วย ให้ลงโทษผู้นั้นตามมาตรา 240 มาตรา 241 หรือมาตรา 247 แต่กระหนเดียว" ดังนั้นที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามมาตรา 240, 244 และ 246 แล้วเรียงกระหนลงโทษจำเลยทั้งสองเป็น 3 กระหนจึงขัดต่อบทกฎหมายดังกล่าว กรณีนี้ต้องถือว่าศาลล่างทั้งสองลงโทษจำคุกจำเลยทั้งสองตามมาตรา 240 เพียงกระหนเดียว มีกำหนด 14 ปี คดีสำหรับจำเลยที่ 1 แม้ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ความผิดตามมาตรา 244 ก็ไม่ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง และคดีสำหรับจำเลยที่ 2 สมควรคำนวณลดโทษเสียใหม่ให้ถูกต้องปัญหานี้แม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดฎีกาขึ้นมา แต่เป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกายกขึ้นวินิจฉัยได้ ทั้งเป็นเหตุลักษณะคดี ศาลฎีกามีอำนาจพิพากษาไปถึงจำเลยที่ 2 ที่มีได้ฎีกาด้วย

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 1 ว่า จำเลยที่ 1 ร่วมกันกับจำเลยที่ 2 กระทำผิดตามฟ้องหรือไม่ สำหรับความผิดฐานมิหริยญาปณัปลอมเพื่อนำออกใช้โจทก์มีนางจันทร์แรม ขวัญทองเป็นพยานเบิกความว่า จำเลยทั้งสองเข้าไปนั่งรับประทานอาหารและเครื่องดื่มที่ร้านของนางจันทร์แรม จำเลยที่ 1 ได้ชำระค่าอาหารและเครื่องดื่มด้วยเหรียญกษาปณ์ชนิด 5 บาท จำนวน 5 เหรียญกับเหรียญกษาปณ์

ชนิด 1 บาท จำนวน 3 เหรียญ นางจันทร์แรมรับเหรียญกษาปณ์จากจำเลยที่ 1 แล้ว
รู้สึกว่ายเหรียญกษาปณ์ชนิด 5 บาทเบาผิดปกติ สงเกต เชื่อว่าเป็นเหรียญกษาปณ์ปลอม จึง
บอกแก่จำเลยที่ 1 ว่าเหรียญกษาปณ์ชนิด 5 บาท ที่ให้มาเป็นเหรียญปลอม ทันใดนั้น
จำเลยที่ 1 รับเหรียญกษาปณ์ดังกล่าวคืนไปและจำเลยที่ 2 ได้จ่ายเงินเป็นธนบัตรให้
แทน และเมื่อร้อยเอกวิเชียร อาจหาญเข้ามาสั่งอาหารนางจันทร์แรม ก็เล่าเรื่องให้
ร้อยเอกวิเชียรฟัง ร้อยเอกวิเชียร อาจหาญ พยานโจทก์เบิกความว่า เมื่อทราบเรื่อง
เหรียญกษาปณ์ปลอมจากนางจันทร์แรม ร้อยเอกวิเชียรได้ติดตามไปจนพบจำเลยทั้ง
สองที่ร้านขายยาในตลาดสี่แยกปราณบุรี จำเลยที่ 1 ได้หยิบสตางค์จากกระเป๋าถือ
เข้าไปในร้านขายยาและซื้อเครื่องดื่มกระติงแดงแล้วออกจากร้านไป ร้อยเอกวิเชียร
จึงไปขอเหรียญกษาปณ์ที่จำเลยที่ 1 ชำระจากร้านขายยาเพื่อนำไปให้เจ้าพนักงาน
ตำรวจดู ร้านขายยาก็มอบเหรียญกษาปณ์ที่จำเลยที่ 1 ชำระให้ ระหว่างทางพบร้อย
ตำรวจโทเชิดศักดิ์ ศรีจันทร์รา จึงแจ้งให้ทราบ ร้อยตำรวจโทเชิดศักดิ์นำเหรียญ
กษาปณ์ดังกล่าวไปนายสมชาย ธรรมจรวงศ์ พยานโจทก์อีกปากหนึ่งก็เบิกความ
ยืนยันว่า จำเลยที่ 1 ได้มาซื้อเครื่องดื่มกระติงแดงที่ร้านของนายสมชาย 1 ขวด
จำเลยที่ 1 ชำระเหรียญกษาปณ์ชนิด 5 บาทให้ 2 เหรียญ ต่อมา มีชายแต่งกายทหาร
มาถามว่าจำเลยที่ 1 ให้เหรียญกษาปณ์อะไร นายสมชายว่าให้เหรียญกษาปณ์ชนิด 5
บาทไว้ 2 เหรียญ ทหารที่มาถามบอกว่าสงสัยจะเป็นเหรียญกษาปณ์ปลอมและขอซื้อ
นายสมชายก็มอบให้ทหารคนนั้นไป และร้อยตำรวจโทเชิดศักดิ์ ศรีจันทร์รา พยาน
โจทก์เบิกความว่า วันเกิดเหตุ ร้อยเอกวิเชียรมาแจ้งว่า มีคนนำเหรียญกษาปณ์ชนิด
5 บาท ซึ่งเชื่อว่าเป็นของปลอมมาใช้ เห็นว่า พยานโจทก์ดังกล่าวทุกคนไม่รู้จักจำเลย
ที่ 1 มาก่อน ต่างเบิกความสอดคล้องเชื่อมโยงกันสมเหตุผล น่าเชื่อว่าเบิกความไป
ตามจริง ฟังได้ว่าในวันเกิดเหตุจำเลยที่ 1 ใช้เหรียญกษาปณ์ปลอมชนิด 5 บาท จ่าย
ค่าอาหารแก่นางจันทร์แรมและซื้อเครื่องดื่มกระติงแดงจากร้านขายยาของนาย
สมชายจริง พฤติการณ์ของจำเลยที่ 1 ตั้งแต่จำเลยที่ 1 มีเหรียญกษาปณ์ปลอม

จำนวนมากและชำระเหรียญกษาปณ์ปลอมชนิด 5 บาท จำนวน 5 เหรียญ ให้นาง จันทรแรม เมื่อนางจันทรแรมบอกว่า เป็นเหรียญกษาปณ์ปลอมจำเลยที่ 1 ก็รับคืนไป แล้วจำเลยที่ 1 ยังนำเหรียญกษาปณ์ปลอมไปใช้ซื้อเครื่องดื่มกระติงแดงจากนาย สมชายอีก แสดงให้เห็นว่าจำเลยที่ 1 รู้มาแต่แรกแล้วว่าเหรียญกษาปณ์ชนิด 5 บาท ที่จำเลยที่ 1 มีไว้ในความครอบครองเป็นของปลอม เมื่อจำเลยที่ 1 นำออกใช้จึงมีความผิดฐานมีเหรียญกษาปณ์ปลอมชนิด 5 บาท เพื่อนำออกใช้ตามประมวล กฎหมายอาญา มาตรา 244

ส่วนความผิดฐานทำปลอมเหรียญกษาปณ์ชนิด 5 บาท และทำเครื่องมือสำหรับปลอมเหรียญกษาปณ์ชนิด 5 บาท นั้น เห็นว่า โจทก์ไม่มีพยานเห็นจำเลยที่ 1 ทำ เหรียญกษาปณ์ปลอม และทำเครื่องมือสำหรับปลอมเหรียญกษาปณ์ชนิด 5 บาท มา นำสืบ คงมีแต่คำให้การรับสารภาพในชั้นจับกุมและสอบสวนของจำเลยที่ 1 ว่า ได้ ร่วมกับจำเลยที่ 2 ทำเครื่องมือสำหรับปลอมเหรียญกษาปณ์และทำปลอมเหรียญ กษาปณ์ชนิด 5 บาท ซึ่งมีน้ำหนักน้อย เมื่อจำเลยที่ 1 ต่อบอกว่าไม่ได้กระทำผิดกับไม่ ได้ให้การด้วยความสมัครใจ และเจ้าพนักงานตำรวจบอกให้จำเลยที่ 1 ทำท่าทางต่าง ๆ แล้วถ่ายภาพไว้ พยานหลักฐานโจทก์จึงไม่มีน้ำหนักมั่นคง พังไม่ได้ว่าจำเลยที่ 1 ทำเครื่องมือสำหรับทำปลอมเหรียญกษาปณ์และทำปลอมเหรียญกษาปณ์ของกลาง ที่ ศาลล่างทั้งสองพิพากษาลงโทษจำเลยที่ 1 ในความผิดสองข้อหานี้ ศาลฎีกาไม่เห็น พ้องด้วย ฎีกาจำเลยที่ 1 พังขึ้นบางส่วน"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 244 จำคุก 3 ปี จำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 240, 244, 246 ลงโทษความผิดตามมาตรา 240 กระทั่งเดียวตามมาตรา 248 จำคุก 14 ปี คำ ให้การชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนของจำเลยทั้งสองเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลด โทษให้คนหนึ่งละหนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกจำเลยที่ 1

กำหนด 2 ปีจำคุกจำเลยที่ 2 กำหนด 9 ปี 4 เดือน ข้อหาอื่นสำหรับจำเลยที่ 1ให้ยก
นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(บุญส่ง วรรณกลาง-สะสม สิริเจริญสุข-ประพัฒน์ อุฑุมภาพ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>